

1501032-26.2021.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI, qualificada no autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501032-26.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501032-26.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001426

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI, qualificada no autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 19h10min, na Rua Expedicionário Manoel Vitorino, 99, Jardim Pitoresco, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em concurso de

pessoas e unidade de desígnios com a adolescente Ana Beatriz Alves Ribeiro da Silva, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 53 papélotes de Cannabis Sativa L., com peso líquido de 80,7g, e 147 porções de cocaína, com peso líquido de 145,2g (conforme auto de exibição e apreensão de pp. 21, laudo de constatação de pp. 23/26 e fotografias de pp. 27/35). Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, visualizaram duas mulheres, posteriormente identificadas como sendo Viviane e Ana Beatriz. Assim que avistaram a viatura policial, elas aceleraram o passo e dispensaram uma sacola dentro do bueiro. Diante do comportamento suspeito, foram abordadas e, com apoio de uma policial feminina, foram submetidas à revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Apesar disso, os policiais fizeram buscas no bueiro e localizaram a sacola arremessada, dentro da qual havia 07 eppendorfs contendo cocaína, 07 papélotes de maconha e R\$ 120,00 em espécie (p. 36). Informalmente Viviane e Ana Beatriz disseram que o restante das drogas estava no terreno baldio defronte ao local da abordagem. Os policiais foram até o local apontado, onde encontraram outra sacola, contendo mais 140 eppendorfs e 46 papélotes de maconha, idênticos àqueles encontrados na sacola do bueiro, conforme fotografias de pp. 27/35. Diante do flagrante, Viviane foi presa e Ana Beatriz apreendida, sendo ambas conduzidas à Autoridade Policial. Assim, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a presença de dinheiro, a confissão informal, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro era produto direto da comercialização.

Foi concedida liberdade provisória (fls. 56/58).

Foi determinada a notificação e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 79/80).

Foi realizada a notificação (fls. 119) e em seguida foi apresentada a resposta preliminar (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução processual, por meio de debates orais as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), pelo laudo de constatação (fls. 24/26), pelo exame químico toxicológico (fls. 99/100), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

A ré VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI, perante a autoridade policial, alegou que estava com apenas 5 porções de maconha. Negou a propriedade das demais drogas. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava com uma amiga na rua e apenas estava portando algumas porções de maconha que tentou dispensar ao ver aos policiais. Disse que as drogas foram dispensadas num bueiro. Disse que desconhece a origem do restante das drogas descritas na denúncia. Disse que não estava traficando. Disse que não conhecia os policiais militares e não sabe justificar eventual motivo para uma falsa incriminação. Disse que o local onde foi abordada tinha algumas pessoas que frequentam a igreja. Disse que ostenta passagens pela vara da

infância e juventude por roubo.

A testemunha VICTOR ROCHA FERNANDES MARTINS, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando visualizaram a ré e outra moça em atitude suspeita. Disse que a ré e outra jovem tentaram se desvencilhar ao perceber a presença policial. Disse que a ré dispensou a sacola dentro de um bueiro, durante e fuga e após ser detida e a sacola apreendida a acusada confessou informalmente que estava traficando. Disse que a própria ré indicou o local onde guardava o restante das substâncias entorpecentes descritas na denúncia (um terreno próximo ao local abordagem). Disse que a outra mulher se tratava de uma adolescente. Narrou que após abordarem a acusada foi solicitada a presença de policiais femininas para efetuar a revista pessoal. A testemunha FABIO BALBINO DA SILVA, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

A ré negou as imputações, alegando que apenas possuía "maconha" para consumo pessoal. Entretanto, tais versões não encontraram amparo nos autos. Os policiais flagraram a denunciada em poder de drogas, ressaltando que a ré dispensou a sacola contendo as drogas em um bueiro, esclarecendo que continha maconha e cocaína.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares.

As declarações da então adolescente infratora Ana Beatriz não merecem credibilidade, tendo em vista o vínculo com a ré, ressaltando inclusive, que já atuaram em comparsaria em ato infracional equiparado a crime de roubo, resultando, inclusive, em medida socioeducativa de internação (vide certidão de fls. 89/92).

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 10,7g de "maconha", 6,6g de cocaína, 70g de cocaína, e 138,6g de cocaína - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, sem olvidar o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusada não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque a ré e a adolescente infratora, ao avistar os milicianos, ficaram nervosas e apressaram a caminhada para evitar a iminente abordagem policial, dispensando algumas porções de drogas num bueiro, fato confirmado pela própria acusada.

Em que pese ser absolutamente crível que a ré faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, eventual desclassificação não merece guarida.

No que tange a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da nº Lei 11.343/06, esta restou demonstrada, pois restou patente nos autos que a adolescente ANA BEATRIZ ALVES RIBEIRO DA SILVA estava envolvida no nefasto comércio de drogas.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que a ré é primário, embora ostente internação no Juízo da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a roubo, o qual não refletirá na presente dosimetria, tendo em vista que não está relacionado a traficância. Considerando, ainda, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social da agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que a ré contava com menos de 21 anos na data do fato, todavia, a mencionada atenuante não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Por derradeiro, na terceira fase incidirá uma causa de aumento inserta no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, como já exposto nesta sentença, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, totalizando:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Presente uma causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em face da primariedade e considerando que não restou demonstrado nos autos de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Destarte, procedo à diminuição de 2/3 da pena, totalizando:

01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa

À mingua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi

fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga não era elevada, não afastando a condição de pequeno traficante, a ré tinha menos de 21 anos na data do fato.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que a acusada denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada à ré não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VIVIANE DE JESUS MEDEIROS FUJIMORI à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput" c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta

Defiro o apelo em liberdade, porquanto não há motivos para, agora, decretar-se a prisão cautelar.

Expeça-se o necessário.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Autorizo a destruição do remanescente de drogas guardados para contraprova, certificando nos autos.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA